

전 북 대 학 교 병 원

징계 및 주의 · 시정 · 개선요구

일련번호 : 1

제 목 응급수납 직원 복무질서 문란 및 복무관리 부적정

소관부서 전북대학교병원 ○○과

조치부서 전북대학교병원 □□과, ○○과, △△△△과

내 용

1. 개요

♣♣국 ○○과장은 「업무분장규정」 제4조 및 제22조의 규정에 따라 소속 직원 업무의 지휘감독 및 복무관리와 입·퇴원 및 외래 환자의 진료비 징수결정·감면·수납 및 불입, 응급수납 부서의 관리 및 지도·감독 등에 관한 사항을 관장하고 있으며, 응급수납은 24시간 환자를 진료해야 하는 응급실의 특성상 3교대 근무형태로 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

우리 병원 「복무규정」 제4조에 따르면 직원은 법령과 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 복종해야 하며 성실히 직무를 수행하도록 규정하고 있고, 같은 규정 제15조는 교대근무자의 근무시간은 원장이 따로 정하도록 규정하고 있어 ○○과장은 응급수납의 근무시간을 Day 근무는 07:00 ~ 15:00, Evening 근무는 15:00 ~ 23:00, Night 근무는 23:00 ~ 익일 07:00로 정하여 근무명령을 하고 있다.

응급수납 직원의 근무표는 전월 말경에 응급수납책임자(이하 ‘**△△△△실장**’

이라 한다.)가 다음 달의 근무표를 작성하여 소속 직원에게 알리고 소속 직원들이 근무표 조정을 원하면 이를 반영하여 ○○팀장 및 ○○과장의 결재를 받아 확정하며, 근무표는 현재 D-D-E-E-N-O-O 순으로 반복 편성하되, 주 52시간 이내와 교대근무 간 가능한 16시간 이상의 휴식이 부여되도록 편성하고 있다.

또한 응급수납 직원이 확정된 근무표에 의거 근무 도중 개인 사정이 있어 근무 조정이 불가피한 경우에는 사전에(1일 ~ 3일 전) ○○과장의 결재를 얻어 근무를 변경하도록 하고 있고¹⁾, 원칙적으로 당일 근무 조정은 인정하지 않는 것으로 운영하고 있다.

한편, 응급수납 사무실이 응급센터에 위치해 있어 응급수납 직원들의 상시 관리감독이 원활하지 않음에 따라 ♡♡♡♡실장²⁾을 두어 소속 직원의 복무관리, 수납업무 총괄 및 지원, 민원 등 각종 현안 발생 시 신속한 대처, 응급수납 창구의 문제점 개선 및 의견 개진 등의 업무를 수행하도록 하고 있다. 따라서 ○○과장은 ♡♡♡♡실장과 응급수납 직원들이 관계 규정이나 내부 지침(기준) 등을 제대로 이행하는지, 부적절하거나 부당한 행위는 없는지 관리감독을 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○과 ◇◇◇급 김++은 2012. 7. 1. 부터 2018. 12. 31. 까지(6년 6월) 응급수납에 근무하면서 근무명령에 따라 본인의 근무시간에 성실히 근무하여야 함에도 불구하고 부서장 결재 없이 다른 직원에게 총 10회에 걸쳐 1회당 150,000원을 주는 조건으로 근무(주로 N근무)를 임의 대직하게 하였을 뿐만 아니라 대직 근무로 인해 본인이 실제 근무하지 않았음에도 불구하고 [표 1]과 같이 야간근무수당을 청구하여 총 868,900원을 지급받았으며, ○○과 ◇◇◇급 하++은 김++의 부탁을 받고 총 8회, 1,200,000원(150,000원×8회)을 받고 김++의 근무를 대직하였고, ◇◇◇급 김××(현

1) 2016년 6월 이전에는 대직명령부 없이 근무자들 간 협의를 통해 근무를 조정하였으며, 2016년 6월 이후에는 근무 조정 시 대직명령부에 의해 사전에 부서장의 결재를 얻어 근무를 조정하도록 하였고, 현재는 큐비스 프로그램을 이용하여 전자결재로 근무를 조정하고 있음.

2) ♡♡♡♡실장은 병원 직제상의 보직은 아니며, 응급수납 업무의 원활한 추진을 위해 ○○과 내부 직원 중 적임자 또는 선임자를 책임자로 지정하여 운영함.

△△△△과 근무)은 총 2회, 300,000원(150,000원×2회)을 받고 김++의 근무를 대직 하였다.

[표1] 응급수납 직원 임의 대직근무 내역

(금액단위: 원)

일련 번호	근무일자	근무자			대직자		비고
		성명	근무표	야간근무수당 지급액	성명	대직근무시간	
1	2016-07-10	김++	N	86,550	김××	23:00~익일 07:00	
2	2016-10-14	김++	N	86,550	김××	23:00~익일 07:00	
3	2018-05-26	김++	D	0	하++	07:00~15:00	
4	2018-06-14	김++	N	99,400	하++	23:00~익일 07:00	
5	2018-06-28	김++	N	99,400	하++	23:00~익일 07:00	
6	2018-07-19	김++	N	99,400	하++	23:00~익일 07:00	
7	2018-08-24	김++	N	99,400	하++	23:00~익일 07:00	
8	2018-09-22	김++	N	99,400	하++	23:00~익일 07:00	
9	2018-10-10	김++	N	99,400	하++	23:00~익일 07:00	
10	2018-12-20	김++	N	99,400	하++	23:00~익일 07:00	
합 계				868,900			

※ 임의 대직 근무일은 결근으로 간주함

또한 응급수납 직원들에 대한 관리감독자의 복무관리 실태를 확인한 바, 임의 대직근무를 한 김++ 직원 등 이 사건 관련자뿐만 아니라 일부 응급수납 직원들이 근무를 서로 변경하여 근무³⁾하면서 실제 근무한대로 관련 야간근무수당 등을 청구하여야 하나 원 근무표의 근무자 명으로 수당을 청구하였음에도 이에 대한 정확한 확인 없이 관련 수당이 청구·지급되는 등 소속 직원에 대한 관리감독이 소홀하였고, 당사자 간의 합의하에 근무를 임의로 조정하고 큐비스(EMR) 프로그램의 ID와 Password를 서로 공유하여 대직근무를 하는 경우 등의 문제를 사전에 통제하거나 사후에 직원들의 근무실태를 검증할 수 있는 내부통제시스템이 없는 것으로 확인되었다.

또한 ○○과 내부 인력운영의 한계와 본인 희망 등 요인으로 인하여 응급수납 직원들에 대한 정기 순환근무가 곤란한 실정이고, 이로 인해 직원들의 장기근무와

3) 근무자가 개인사정으로 근무표대로 근무가 곤란한 경우 대직결재 후 또는 임의로 근무를 바꾸어서 근무를 함.(예: 근무자 A의 야간근무를 다른 날의 야간근무자인 B가 서로 협의하여 근무를 바꾸어서 근무를 함.)

복무기장 해이 등 폐해가 발생하고 있고, 응급수납실장의 관리 방식에 대한 이견으로 내부 구성원 간 갈등 등 여러 문제가 발생되고 있는 것으로 파악되었다.

관련자 및 관리감독자 의견

① 관련자 의견

이 사건 관련자 김++은 결제 없이 동료직원에게 대직근무를 하게하고 그 대가로 1회당 150,000원을 지급한 사실과 야간근무를 하지 않았음에도 관련 수당을 부당하게 수령하는 등 본인의 행위에 대하여 부적절 했다고 잘못을 인정하고, 부당하게 수령한 야간근무수당은 반납하겠다는 의견을 제시하면서 다만, 본인이 임의대직을 부탁한 것은 사적 모임 때문인 경우도 일부 있었지만 대부분 자신의 갑작스런 질병(통풍)과 배우자의 타 지역 근무로 인한 육아문제 등 일일이 밝히기 어려운 가정사로 불가피하게 임의 대직근무를 부탁할 수밖에 없었다며 이해를 구하였다. 한편, 김++의 야간근무를 대직한 하++과 김××은 자신들의 행위가 부적절한 행위임은 알았지만 김++의 간곡한 부탁을 받고 어쩔 수 없이 대직근무를 한 사실과 대직의 대가로 1회당 150,000원을 지급받은 사실이 있음을 인정하였다.

② 관리감독자 의견

관리감독자인 전 ○○과장 김♡♡과 장♡♡는 응급수납 일부 직원이 사전 결제 없이 대직근무를 한다는 보고가 있어 관련자에게 주의 조치를 하는 한편, 대직 시 반드시 사전에 대직명령부에 의거 결재를 하도록 공지하고 수시로 점검을 하였다고 답변하였고, 현 ○○과장 이♡♡는 2018. 7. 16. ○○과장 발령 이후 응급수납 직원들의 복무기준 및 근무절차를 명확히 할 필요성이 있어 「응급수납창구 업무수행지침」⁴⁾을 마련하여 관리하였고 수시로 감독하였으며, 이번 사건 발생 이후 「응급수납창구 복무관리 부실에 따른 개선방안」⁵⁾을 수립하여 시행할 계획이라고 답변하였다.

4) 응급수납창구 업무수행 지침(2018. 9. 1 시행): ♡♡♡실장의 역할, 근무표 작성기준 및 절차, 대직근무 절차 등을 명시

5) 응급수납창구 복무관리 부실에 따른 개선방안: 복무위반 시 인사조치 지침, 업무분장 재조정, 업무개선(출·퇴근 등록프로그램 구축, 환자등록 및 수납 실적 모니터링시스템 구축, 주기적인 순환배치 등) 사항 등을 명시

♣♣♣♣실장 정♡♡은 자신은 직원들이 대직근무가 불가피한 경우 반드시 대직명령부에 의해 결재를 하도록 전달하였고, 문제가 발생한 경우 ○○팀장과 ○○과장에게 보고하여 재발되지 않도록 최선을 다하였으며, 본인이 관리감독 권한이 없는 명목상의 실장자격으로는 선임자로서의 중간 역할을 하는 것 이상의 역할을 수행하는데 한계가 있었다고 답변하였다.

징계요구 양정

사전결재 없이 동료 직원에게 금품을 주는 조건으로 대직을 부탁하고 근무를 하지 않았음에도 야간근무수당을 청구하여 지급받은 김++와, 대가를 받고 김++의 근무를 대직한 하++, 김××의 행위는 「복무규정」 제4조의 규정을 위반한 행위로서 「인사규정」 제62조 제1호 및 제4호와 제5호에 따른 징계사유에 해당한다.

관리감독자인 전·현 ○○과장과 ○○팀장, ♣♣♣♣실장은 그동안 응급수납 직원들에 대한 대직근무 기준이나 지침을 마련하여 공지하고 수시로 점검하는 등 관리감독을 한 사실은 인정되나 해당 직원들이 장기간에 걸쳐 규정 위반행위를 하고 있다는 내용을 인지한 상황에서 그와 같은 행위를 더 이상 하지 못하도록 감독을 철저히 하고 계속 위반 시 □□과에 ‘직원 근무상황 보고’를 하는 등 응급수납 직원들에 대한 복무관리를 적극적으로 하였어야 함에도 이를 소홀히 한 책임이 있다.

조치할 사항

전북대학교병원장께서는 사전결재 없이 동료 직원에게 금품을 주는 조건으로 대직을 부탁한 김++과 대가를 받고 김++의 근무를 대직한 하++, 김××을 「인사규정」 제65조에 따라 징계처분(김++ - 중징계, 하++·김×× - 경징계) 하시고(징계), 관리감독자인 전 ○○과장 김♡♡(현 ▽▽▽▽과장), 장♡♡(현 ▽▽▽▽ 근무), 현 ○○과장 이♡♡와 전 ○○팀장 김♡♡(현 ◎◎◎◎팀장), 최♡♡(현 ◎◎◎◎실장), 현 ○○팀장 김♡♡, 현 ♣♣♣♣실장인 정♡♡에 대하여는 관리감독을 소홀히 한

책임을 물어 주의조치 하시기 바랍니다.(주의)

또한 ○○과 김++이 근무하지 않은 해당일(9일분)의 야간근무수당 868,900원은 환수하시고, 임의 대직으로 결근한 10일에 해당하는 급여는 「복무규정」 제20조 제1항에 따라 감액 조치하시기 바라며(시정), 향후 이와 같은 일이 재발되지 않도록 응급수납 직원들에 대한 복무기강 확립과 효율적인 인력운영 방안 등 응급수납 운영 전반에 대한 개선방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선)